

1010293-53.2022.8.26.0127

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Leila França Carvalho Mussa

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Santana da Mata, qualificado, propôs ação de obrigação de fazer, e pleito de indenização por danos materiais e morais em face de Skynet Rastreadores, pessoa jurídica qualificada. Alegou o autor, em resumo, que, em 17/01/2022, celebrou contrato com a ré e, após ter seu veículo furtado, no dia 10/02/2022, sem localização, solicitou a aplicação da cláusula de compra sobre os documentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

3ª Vara Cível

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1010293-53.2022.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1010293-53.2022.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Augusto Santana da Mata

Requerido:

Skynet Rastreadores Ltda -

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leila França Carvalho Mussa

Vistos.

Augusto Santana da Mata, qualificado, propôs ação de obrigação de fazer, e pleito de indenização por danos materiais e morais em face de Skynet Rastreadores, pessoa jurídica qualificada. Alegou o autor, em resumo, que, em 17/01/2022, celebrou contrato com a ré e, após ter seu veículo furtado, no dia 10/02/2022, sem localização, solicitou a aplicação da cláusula de compra sobre os documentos pela ré, que, entretanto, se recusou ao argumento que a cláusula aplicar-se-ia apenas se a comunicação tivesse ocorrido no menor tempo possível, que segundo a empresa ré seria de 15 (quinze) minutos, bem como em registrar boletim de ocorrência, também em menor tempo possível, dentro de todas as circunstâncias do dia em questão. Disse que o autor deixou de cumprir com as cláusulas contratuais nº 6.4, 6.5 e 8.1. Diante desse quadro, requer a procedência da ação para condenar a Ré ao pagamento pelos documentos de seu veículo, correspondente ao preço de mercado do bem, tomando-se por base a tabela Fipe, sendo que o preço do veículo à época do roubo seria de R\$ 15.136,00 (quinze mil, cento e trinta e seis reais), acrescido dos

consectários a serem computados desde a data do não cumprimento da obrigação e por dano moral na quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requer, ainda, a declaração da abusividade da cláusula referente ao "menor tempo de comunicação". Pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com a inicial vieram documentos de fls. 19-68.

A inicial foi emendada às fls. 74-93, nos termos do Despacho de fls. 70-71.

A empresa ré, citada à fl. 98, manteve-se silente (fl. 99).

Sendo este o relatório, fundamento e decido.

É caso de julgamento antecipado, porquanto ocorreu revelia da parte ré, a qual deixou de oferecer contestação no prazo legal (nCPC, art. 355, inciso II).

Aqui, cumpre mencionar que a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, decorrente da revelia, não se configura absoluta, vez que não retira do magistrado o poder de avaliação das provas coligidas no bojo dos autos.

Dessa forma, é se suma importância que se analise os argumentos do autor e os elementos probatórios constantes nos autos para um adequado provimento jurisdicional.

Com efeito, a ação é parcialmente procedente. Senão veja-se.

De início, é importante consignar que, tratando-se de nítida relação de consumo, uma vez que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pelo réu, e este se caracteriza como fornecedor, há de se aplicar ao caso a legislação especial consumerista, sem prejuízo à aplicação residual das normas processuais civis de forma alternativa ou residual.

Neste ponto, dentre os direitos básicos do consumidor está o de facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (Art. 6º, VIII, do CDC). Contudo, não se pode ignorar a proporcionalidade e razoabilidade na distribuição do ônus da prova, sendo certo, ainda, que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, sob risco de se imputar a famigerada prova diabólica (Art. 373, § 1º, do nCPC).

Pois bem.

É incontroversa, a relação jurídica entre as partes, bem como a não localização do veículo que fora objeto de roubo/furto, e tal relação tem natureza de prestação de serviços de rastreamento.

As cláusulas 6.4, 6.5, indicadas na inicial, dispostas contratualmente, à fl. 35, dispõem acerca da necessidade de comunicar o roubo ou a ocorrência no prazo de 15 (quinze) minutos, porém, a fixação do curto período de tempo para a comunicação do delito não deveria ser requisito para a localização do bem pela parte ré, por se tratar exatamente de uma empresa de serviços de monitoramento, de modo que tais cláusulas se mostram abusiva, por impor ao consumidor desvantagem exagerada.

Da mesma forma, a cláusula 8.1, igualmente apontada pela parte autora na prefacial, disposta no contrato à fl. 36, também é abusiva, pois aponta que o contratante

deverá além de comunicar a ocorrência do roubo no menor tempo possível, bem como registrar boletim de ocorrência também em menor tempo possível o fato. Sendo certo, consoante bem detalhado na inicial, que o autor tomou sim todas as providências em menor tempo possível, pois como estava totalmente chateado por toda a situação queria resolver o mais rápido possível, porém por circunstâncias alheias a sua vontade, como por exemplo a demora em seu atendimento na Delegacia de Polícia, não conseguiu que fosse mais rápido.

A parte autora trouxe esquematizado toda ordem cronológica de suas ações após roubo/furto (fl. 07), explicando item a item de acordo com todo ocorrido.

Portanto, referidas cláusulas devem ser declaradas nulas, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Importante salientar que somente a parte ré poderia provar desídia do consumidor na pronta comunicação da subtração da motocicleta objeto do contrato, o que não fez.

Ademais, o boletim de registro da ocorrência na Polícia Civil está às fls. 65-67.

Assim, deve a parte ré ser condenada ao pagamento de indenização pelo dano material sofrido pelo autor no valor que consta na Tabela Fipe.

No que tange à pretensa indenização pelos danos morais supostamente sofridos, entendo que a negativa indenizatória, por simples cumprimento do que previa o contrato mantido entre as partes, configura mero dissabor, sem o condão de gerar danos morais indenizáveis.

Como se sabe, certos incômodos são usuais e corriqueiros, principalmente no cotidiano das relações comerciais modernas, e são contrapontos à comodidade que oferecem.

Reconhece-se como dano moral o abalo anormal à honra ou à dignidade do indivíduo, o que, no caso destes autos, não se verifica.

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do nCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inicialmente formulados, reconhecendo a abusividade das cláusulas especificadas na exordial, garantindo à parte autora a compra, pela ré, da motocicleta roubada/furtada, nos termos do contrato, acima especificados; afastando as demais pretensões indenizatórias. O valor a ser pago ao Autor a título de danos materiais, correspondente ao valor da tabela Fipe do veículo à época do roubo/furto, deverá ser corrigido monetariamente, a partir da data de propositura da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. O levantamento pelo autor do valor da condenação ficará condicionado à entrega, pelo autor à ré, dos documentos especificados na cláusula 14.2 (fl. 39), referentes à motocicleta roubada/furtada. Os documentos deverão ser consignados em relação escrita e entregues no estabelecimento da ré, mediante recibo.

Diante da parcial procedência dos pedidos inicialmente formulados, e consequente parcial sucumbência observada, cada uma das partes deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e despesas processuais, além de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à pretensão indenizatória sucumbente em favor do patrono da parte contrária, respeitando-se, contudo, os benefícios da assistência judiciária gratuita inicialmente conferidos à autora.

Certificado o trânsito em julgado, nos termos do artigo 513, § 1º, do CPC, aguarde-se em arquivo requerimento da parte interessada, que deverá ser peticionado digitalmente, por dependência ao presente feito, na forma incidental de cumprimento de sentença.

P. R. I. C.

Carapicuíba, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA